

1505984-48.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sandro Nogueira de Barros Leite

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... nos autos n. 0002632-68.2017.8.26.0530 (fls. 68/70), pelo crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º II e § 2º-A I, do art. 157 do Código Penal, levando-se em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505984-48.2021.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505984-48.2021.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2301095/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21212449 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5347/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2301095 - 03º D.P. CATANDUVA, 5347/21/708

- 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RÉGIS FELIPE OLIVEIRA GARISTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sandro Nogueira de Barros Leite

Vistos.

LUCAS SILVA DE CARVALHO e REGIS FELIPE OLIVEIRA GARISTO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pela prática do delito de roubo previsto no art. 157, § 2º, II e § 2-A, I c/c art. 29 e art. 14, II, todos do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 19h20, na Rua

Nhandeara, 329, Parque Iracema, nesta Cidade e Comarca de Catanduva/SP, os acusados agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si e com um terceiro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Giovanna Soares e Antônio Avanci, 1 (um) malote, contendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 59), pertencente a elas, somente não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

A exposição do fato criminoso e suas circunstâncias estão assim descritos na denúncia:

Segundo apurado, os denunciados, previamente ajustados entre si e com terceira pessoa não identificada, decidiram praticar o roubo, elegendo Giovanna e Antonio como vítimas. No momento em que as vítimas chegavam em sua residência, Regis e o terceiro não identificado abordaram-nas, exigindo dinheiro. Regis desferiu uma coronhada na cabeça de Antonio, que entrou em luta corporal, momento em que a arma empunhada pelo denunciado disparou e atingiu a mão esquerda da vítima, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 64/65. O outro indivíduo não identificado abordou a vítima Giovanna, que gritou, fazendo com que se assustasse e deixasse o local.

Denúncia (fls. 132/135), recebimento da denúncia (fl. 136).

Resposta à acusação (fls. 151/161 e 235/236).

Mantida prisão preventiva do acusado LUCAS SILVA CARVALHO (fls. 180).

Mantida prisão do acusado REGIS (fls. 238).

Denúncia mantida (fls. 244) e designação de audiência de instrução e julgamento.

Mantidas as prisões dos réus (fls. 385/386).

No curso da instrução processual foram ouvidas as vítimas, testemunhas e interrogados os acusados.

Por ocasião do momento processual do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

Nas alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 523/530).

A defesa de Lucas pleiteou a absolvição por falta de provas, ou por ausência de provas suficientes, artigo 386 VII CPP e liberação da moto apreendida (fls. 534/542).

A defesa de Régis pleiteou a absolvição ante a ausência de demonstração de sua autoria por provas independentes (fls. 543/561).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em conformidade com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Inexiste nulidade a ser reconhecida ou irregularidade para sanar.

A denúncia foi regularmente instruída com os seguintes elementos informativos:

A testemunha M.R.B. (fls. 08/09), policial militar, disse que utiliza da moto Rocam

para patrulhamento, tendo sido acionado para atender um roubo na rua Nhandeara, 329; que estava próximo ao local, e na rua Porto Ferreira, deparou com dois indivíduos em uma moto, os quais demonstraram atitude suspeitas, empreendendo fuga, até que foram abordados na rua Vera Cruz com Avenida Paulo de Faria, quando a moto dos suspeitos, atingiu frontalmente a moto do depoente, contudo sem danos; que foi identificado o condutor da moto Honda XRE 190 preta, placas FIM-4026, como sendo Lucas Silva de Carvalho e passageiro Regis Felipe Oliveira Garisto; que feita a revista pessoal nada foi encontrado, e a moto apresentava documentação regular; que Lucas não apresentou CNH; que foram indagados a respeito do roubo, tendo Regis assumido que foi ele quem entrou em luta corporal com a vítima Antonio Avanci, efetuando um disparo de arma de fogo; que Lucas negou participação no roubo, dizendo que havia dado apenas uma carona para Regis; que Regis foi questionado quem seria o terceiro indivíduo que foi direção a esposa da vítima, participando do roubo, tendo Regis alegado que era seu companheiro conhecido apenas por "lequinha", não fornecendo maiores dados para sua identificação; que Regis disse ainda que lequinha era quem havia fugido com a arma de fogo; que nas imediações, por onde os presos passaram, conseguiu apreender debaixo de um veículo estacionado na rua Porto Ferreira, uma camisa azul manga curta com o logotipo da Prefeitura, Saúde de Catanduva, e um boné de cor azul, que seria a veste que Lequinha usava, e uma camiseta azul manga longa, calça jeans, um par de meia e um boné, os quais eram as vestes de Regis; que no local, garagem das vítimas, foi apreendido um par de sapatênis que pertencia a Regis; que esclarece que na abordagem Regis estava descalço; que o capacete branco apreendido era usado por Lucas e o preto era usado por Regis; que também apreenderam dois celulares, sendo o vermelho de Regis e o dourado de Lucas; que verificou que no celular de Lucas havia uma foto de uma arma calibre 22, e apresentado esta foto a vítima Antonio ele disse que era idêntica a utilizada no assalto; que não conseguiram prender Lequinha; que tem nos arquivos da polícia qualificação de Alex Sandro Carlos Andreotti, RG 45.730.441, na rua Angra dos Reis, 635; que apresentada a foto de Alex as vítimas, disse que não tiveram condições de reconhecer; que a vítima Antonio Avanci reconheceu Regis Felipe Oliveira Garisto como sendo a pessoa que lhe deu a coronhada e efetuou o disparo em sua mão; que segundo as vítimas chegavam em casa e depois de pararem os veículos na garagem, Antonio foi abordado por Regis e a esposa Giovana por um indivíduo, tendo os meliantes depois de fugirem do local, utilizado de uma moto que era ocupada por um terceiro indivíduo; que a moto que era conduzida por Lucas também foi exibida para apreensão; que diante das circunstâncias concluiu-se que Regis foi quem entrou em luta corporal com Antonio efetuando o disparo, Lucas ficou aguardando para fuga com a moto e o terceiro indivíduo seria Lequinha, que acabou fugindo com a arma; que diante dos fatos deu voz de prisão a Lucas Silva de Carvalho e Regis Felipe de Oliveira Garisto; que esclarece finalmente que no momento da abordagem Regis e Lucas ofereceram resistência, motivando até entrar em luta corporal para conte-los.

A testemunha W.A.P. (fls. 10/11), policial militar, disse que juntamente com CB Bertelini, passaram a patrulhar visando identificar os autores dos roubos da rua Nhandeara, 329, e quando estavam na rua Porto Ferreira, verificaram uma moto XRE 190 na cor preta, placas FIM-4026, com dois indivíduos que empreenderam fuga ao visualizarem as motos da polícia militar; que no cruzamento das rua Vera Cruz com Paulo de Faria, fizeram a abordagem, depois do condutor da moto Lucas Silva de Carvalho ter colidido frontalmente com a moto de Bertelini, em uma rotatória, identificando também o passageiro Regis Felipe Oliveira Garisto; que nas buscas pessoais nada encontraram de irregular; que a documentação da moto estava regularizada e Lucas não apresentou CNH; que na abordagem ofereceram resistência sendo necessário uso de força moderada para conte-los; que Regis assumiu que foi ele quem efetuou o disparo contra a vítima Antonio Avanci e Lucas negou participação no crime, dizendo que apenas dava uma carona com a moto para Regis; que foi questionado sobre o terceiro indivíduo, tendo Regis alegado que foi Lequinha quem fugiu com a arma de fogo; que neste plantão apresentado a foto de Alex Sandro Carlos Andreotti, à Regis, informou que era o tal Lequinha; que segundo as vítimas chegavam em casa quando foram abordados por dois indivíduos; que Antonio

Avanci entrou em luta corporal e recebeu um tiro na mão, tendo reconhecido Regis Felipe Oliveira Garisto; que a vítima Giovana Soares disse que não tem condições de reconhecer os assaltantes, mas informou que fugiram em três em uma moto; que Regis quando foi abordado estava apenas de shorts, tendo informado que havia dispensado a roupa, as quais foram apreendidas debaixo de um veículo na rua Porto Ferreira; que Lucas estava vestido normalmente; que quando as roupas foram apreendidas, foram selecionadas sendo uma camiseta azul manga curta com a inscrição Prefeitura Saúde de Catanduva, um boné de cor branca, que seria de Lucas, e uma camiseta azul manga longa, uma calça jeans, um par de meia, um boné preto, que seriam de Regis; que Regis também estava descalço e no local foi apreendido um par de sapatenis, que também seria de Regis; que devido a resistência Regis e Lucas acabaram sofrendo algumas escoriações; que em poder de Regis foi apreendido um capacete preto e um celular vermelho, e em poder de Lucas um capacete branco e um celular dourado, podendo observar que neste celular havia foto de uma arma calibre 22, e segundo a vítima é idêntica a que foi utilizada para lhe agredir.

A vítima G.S. (fl. 12) disse que é esposa de Antonio Avanci; que depois de fecharem o comercio de distribuição de secos e molhados, situado na Avenida São Vicente de Paula, 431, dirigiram-se para residência, sendo que a declarante foi conduzindo o veículo Saveniro Branco, e Antonio a camionete Hillux; que assim que paramos os veículos dentro da garagem, abrindo o portão eletrônico, surgiram dois indivíduos anunciando o assalto, pedindo pelo dinheiro; que Antonio desceu do veículo e entrou em luta corporal, com o assaltante que lhe desferiu uma coronhada de revólver na cabeça; que o segundo individuo foi em direção da declarante, quando começou a gritar, não sofrendo lesão corporal, visto que os meliantes se evadiram, utilizando de uma moto que era conduzida por um terceiro individuo que aguardava na rua; que ouviu dois disparos e um deles atingiu a mão e esquerda de Antonio; que policiais foram acionados e logo prenderam dois indivíduos; que a declarante ficou apavorada, não sendo possível reconhecer as pessoas presas; que os policiais apresentaram umas camisas de cor azul, sendo que uma delas havia o logotipo da Prefeitura Municipal, e pode reconhece-las, mas não sabe dizer quem as vestia; que na residência não foi encontrado os projeteis que foram disparados, mas ouviu dois disparos; que sabe dizer que os assaltantes fugiram em três em uma moto, mas não sabe especificar qual moto.

A vítima A.A. (fls. 13/14) disse que é proprietário da loja Avanci Brasil, situado na Av. São Vicente de Paula, 431, onde explora o ramo de destruição de secos e molhados; que por volta das 18:40hrs, fechou o comercio, levando o malote com R\$ 2.000,00 para sua residência; que ao chegar em casa, abrindo o portão eletrônico, conduzindo o veículo camionete Hillux, também chegou sua esposa Giovana Soares, conduzindo o veículo Saveiro, e assim que ganharam a garagem, surgiram dois indivíduos, anunciando o assalto; que o declarante desceu do veículo, levando uma coronhada do revolver na cabeça, tendo entrado em luta corporal com o assaltante, percebendo que sua esposa também desceu do veículo e começou a gritar; que na luta, tentou desarmar o assaltante, quando a arma foi disparada, atingindo sua mão do lado esquerdo; que os assaltantes acabaram fugindo do local sem nada subtrair; que os assaltantes, utilizaram de um terceiro individuo que estava em uma moto, para a fuga; que logo a polícia militar foi acionada, no local ficou espalhado pelo chão manchas de sangue, devido a luta corporal; que logo depois, policiais militares prenderam dois indivíduos, tendo o declarante reconhecido Regis Felipe Oliveira Calixto, como sendo a pessoa que estava armado e entrou em luta corporal com o declarante, disparando o revolver; que segundo o individuo abordado, Lucas Silva de Carvalho, não foi reconhecido pelo declarante e sua esposa, acreditando que era o condutor da moto, o qual ficou aguardando na rua; que reconhece das roupas apreendidas por policiais militares, uma camiseta azul manga longa, uma calça jeans que eram utilizadas por Regis; que na garagem de sua residência foi apreendido um par de sapatenis que também era utilizado por Regis; que ouviu comentários dos policiais militares que um terceiro individuo seria o "lequinha", que seria o individuo que havia abordado sua esposa pedindo dinheiro, mas que se evadiu; que

não consegue reconhecer a pessoa que abordou sua esposa; que o malote contendo R\$ 2.000,00 ficou dentro do veículo, não sendo furtado; que esclarece que há aproximadamente 70 dias, quando chegava em casa também sofreu uma tentativa de roubo, tendo na época registrado boletim de ocorrência a respeito; que a moto que fugiu era uma XRE 190 de cor preta, mas não foi possível anotar a placa; que foi socorrido ao Hospital, sendo feito os curativos necessários devido o tiro ter atingido sua mão esquerda e transfixado; que no local não foram encontrados os projeteis, mas recorda-se de ter ouvido dois disparos; que não conhecia os presos Regis e Lucas.

O acusado R.F.O.G. (fl. 16) disse que respondera somente em Juízo seu interrogatório.

O acusado L.S.C. (fls. 33/34) disse que nega ter participado de roubo em residência; que confirma que foi abordado por policiais militares, quando dirigia sua moto, sendo que parou assim que recebeu a ordem; que nega que colidiu frontalmente com a moto do policial militar; que quando dirigia a moto, antes da abordagem, era seu passageiro Regis Felipe Oliveira Garisto, o qual pulou da moto e saiu correndo, sendo abordado por policiais militares; que o interrogando foi agredido por policiais assim que tirou o capacete, tendo recebido um soco no olho de um policial militar que estava em uma Hillux, não se recordando o nome; que não ofereceu nenhuma resistência; que esclarece que os policiais primeiramente foram os condutores de duas motos da Rocam, os quais não agrediram o interrogando; que estava na posse de um celular de cor dourada, e depois dos policiais terem observado o celular, alegaram que havia uma foto de uma arma de fogo, tendo explicado que aquela foto recebeu de grupos de festas pelo whatsapp; que apenas dava uma carona para Regis, o qual estava somente de short, e alegou que estava fazendo esporte; que Regis não comentou de ter praticado nenhum crime; que não conhece nenhum indivíduo conhecido por Lequinha; que a moto que estava conduzindo era uma Honda XRE 190 de cor preta, placas FIM-4026, que lhe pertence, porém ainda não a transferiu para seu nome, sabendo informar que a moto está registrada em nome de Joao Belete, pessoa que lhe vendeu a moto; que sobre as vestes apreendidas nenhuma pertence ao interrogando; que pertence ao interrogando apenas um capacete de cor branca; que neste plantão policial, Regis assumiu ao interrogando que havia participado do roubo, juntamente com dois outros indivíduos de cor branca, não citando maiores dados de suas qualificações, fato que chamou a atenção do interrogando, para sua defesa, porque o interrogando é de cor negra; que alega ter trabalhado até as 17:30hrs em um sítio na zona rural, porém não sabe informar o endereço.

Mediante análise jurídica concreta, baseada nos elementos de provas até então existentes, a denúncia foi recebida.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram nos seguintes documentos: Auto de Prisão e Apreensão (fl. 01); Boletins de Ocorrência (fls. 02/07); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 57/59); Imagens anexadas nos autos (fls. 102/110); Laudos Periciais (fls. 414/426 e 427/436); as declarações das vítimas e testemunhas e demais elementos informativos carreados nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, não pairando qualquer dúvida a indicar situação diversa.

No mais, houve a produção de prova em juízo:

A testemunha M.R.B., policial militar, disse que receberam comunicação por rádio de um roubo e se deslocaram até o local e se depararam com uma vítima, que disse que duas pessoas entraram na garagem, um entrou em luta corporal com seu marido e o outro foi até ela. Seu marido entrou em luta corporal com um deles e teve disparo

de arma de fogo. Depois se evadiram de motocicleta. Conseguiram localizar uma motocicleta. Eles tentaram se evadir e colidiram com sua motocicleta. Lucas pilotava a motocicleta e Régis era o passageiro. Régis estava somente de short. Após a colisão, ficou com Lucas e seu parceiro saiu no encalço de Régis. Com a chegada das demais viaturas, Régis foi detido. Entrou em luta corporal com Lucas. Em entrevista com Régis, disse que teve participação no roubo e o terceiro era um tal de Lequinha, inclusive Régis disse onde tinha dispensado a roupa que localizaram. Régis estava descalço e o sapato foi encontrado próximo da casa das vítimas. No celular de Lucas tinha foto de uma arma que foi reconhecida pela vítima. A vítima reconheceu Régis como a pessoa que entrou em luta corporal. Não se recorda como foi o reconhecimento, mas mostrou fotografia. Fez contato com a vítima que disse ter reconhecido Régis. Mostraram foto de Lequinha, mas a vítima não reconheceu. Também não reconheceu Lucas. Não se recorda se Giovanna reconheceu Lucas. Já abordou Régis. Lucas não. Na abordagem era uma moto 150. Se estiver com escapamento aberto, faz barulho. Mostrou foto de Lequinha, mas não se recorda se mostrou de Régis e não sabe como foi feito o reconhecimento. As roupas encontradas, uma delas tinha emblema do serviço municipal e foi Régis quem indicou o local. Não se recorda de detalhes da roupa. Lucas disse que apenas deu carona para Régis e negou a participação no roubo. Régis disse que quem levou a arma foi Lequinha. No dia dos fatos, Lequinha não foi localizado. Uma das equipes de apoio que pegou a roupa. Ele tentou fazer o retorno e colidiu com a sua motocicleta. Nem uma motocicleta teve danos. Caiu da motocicleta e Lucas também. Não se recorda se foi mostrada fotografia para a vítima Giovanna e esta não reconheceu Lucas, apenas Régis.

A testemunha W.A.P., policial militar, disse que receberam notícia de roubo e disparo de arma de fogo. Patrulharam nas imediações e identificaram uma moto preta. Seu parceiro abordou Lucas e o depoente o réu Régis, que estava somente de cueca na hora da abordagem. Vasculharam e encontraram as roupas. Ele disse que Lequinha participou do crime e levou a arma do crime. Régis foi reconhecido por Antonio. Não se recorda se Giovanna reconheceu Lucas, pois ele não participou diretamente do roubo e sim ficou na motocicleta. O que estava na rede rádio era um roubo com dois indivíduos que fugiram numa motocicleta de cor preta. O garupa estava somente de cueca. Ao ver a viatura, empreenderam fuga pelas ruas do bairro. Não se recorda quem encontrou as roupas. Régis disse que jogou debaixo de um carro e foi feita a varredura. Tinha camisas de cor azul, manga curta e manga longa. Tinha camisa escrita "saúde". Régis disse que quem se evadiu com a arma foi Lequinha. A vítima reconheceu uma foto da arma do celular de Lucas. Ele desbloqueou o celular e mostrou a foto. Ele desbloqueou para ligar para algum familiar. Régis espontaneamente respondeu as suas perguntas. As vítimas descreveram que a motocicleta era preta. Não falaram a estatura da motocicleta. Também disseram que as roupas eram azuis e usavam boné. As roupas eram de Régis e Lequinha. Lucas participou no "cavalo".

A vítima G.S. disse que um deles o abordou e disse para entrar na casa. Entraram na garagem, juntos, a declarante e seu marido. Ao entrar na garagem eles abordaram a Hillux, dirigida por seu marido. Viu o momento da abordagem e tirou o controle do portão que estava no carro. Seu marido desceu do carro e levou uma coronhada. Foi Régis quem deu a coronhada. No momento em que chegou atrás da Hillux, acionou o portão. Têm duas empresas e saem praticamente no mesmo horário. São empresas de utilidade doméstica. Sempre fizeram o trajeto. Era rotina. Não conhecia os réus. No dia não estava nervosa e não conseguiu reconhecer os réus, mas seu esposo reconheceu. Acredita que Régis se assustou quando o portão abriu. Se atracou com seu marido, que levou um tiro. Usavam blusa azul, uniforme da Prefeitura. Régis entrou em luta corporal com seu marido e reconheceu Lucas. Eles não conseguiram levar nada, porque ficaram apavorados, pois o portão abriu e gritaram os vizinhos. Também atirou no seu marido. Mantém que não reconheceu os réus, mas sim o seu esposo. Eles fugiram em três na moto. Um estava na moto e dois entraram na sua casa. O terceiro que estava na moto era Lucas. Foi ele que deu fuga aos rapazes. Ele estava com Régis na delegacia. O viu na sala na delegacia. Tinha outras pessoas

na sala, acredita que uns três ou quatro, aguardando ser ouvido pelo delegado. No momento estava nervosa, por isso não reconheceu na delegacia. Tinha estatura alta, moreno na cor da pele. Era uma moto grande, ronco de motor bem forte. A moto era meio preta, meio cinza, era escura. Todos estavam com roupas azuis e vizinhos disseram que viram sendo jogadas, inclusive um par de tênis.

A vítima A.A. disse que estavam chegando em sua casa e ao descer, levou coronhada. Ao chegar ao portão, acabou tendo briga corporal com ele e sua mulher abriu o portão. Ele disparou em sua mão e saíram rolando na calçada. Eles saíram em fuga. O assalto foi rápido e tem 90% de certeza que era Régis. Giovanna que viu o outro rapaz e não prestou muita atenção. Encarou Régis de frente e caíram pela calçada, por isso o reconheceu. Eles estavam de roupa azul. Não se lembra como aconteceu o reconhecimento na delegacia, até porque levou um tiro na mão. Acredita que reconheceu por fotos no celular. Sua casa não tinha câmera de monitoramento, mas pegaram do vizinho, que não pegou as imagens completas. Visualizou uma moto no momento da fuga. Parecia uma moto pequena, parecia uma CG. O barulho da moto era normal. Salvo engano a motocicleta era preta. Ela estava virada para a rua e pouco olhou, pois correu para a garagem de sua casa.

A testemunha M.A.F. disse que conhece Régis porque concedeu o primeiro emprego para ele. É descendente e de família boa. Pelo seu conhecimento, acha quase impossível ele cometer essa irregularidade, pois sempre trabalhou. Já ficou envolvido sim e pagou o que devia. Fazia faculdade de direito.

O acusado R.F.O.G. disse que estava jogando bola. Estava indo embora e viu Lucas de motocicleta. O conhece e estudou com ele. Quando chegaram na rotatória do corpo de bombeiro e os abordaram. Estava tudo normal e já estavam quase liberando, quando a Rocam chegou e mandaram deitar. Pertuntaram de Alexandro Lequinha, mas não o conhecia. Não é de seu perfil roubar. A Rocam chegou depois de cinco minutos. Estava com camisa de manga longa azul térmica, chuteira e calção cinza da Nike. Não tem arma e não foi autor do roubo. Repudia crime com violência e grave ameaça. Já foi preso e cumpriu sua pena. Não conhece as vítimas, não sabe onde moram.

O acusado L.S.C. disse que trabalhou durante o dia. Saiu do serviço e voltando para a residência, encontrou com Régis. Ele estava à pé e deu carona para ele. Na rotatória dos bombeiros, uma camionete Hyllux o abordaram. Parou a motocicleta e depois pediram para tirar o capacete. Logo levou um soco no rosto e caiu da moto, que permaneceu em pé. Foi arrastado até a calçada e Régis tentou sair de perto e o outro policial também chegou até ele, o alcançando. Deitou no chão e foi algemado. O policial disse que era suspeito de assalto. Disse que tinha certeza porque a moto era preta. Chegou duas patrulhas Rocam. Os levaram para outro local e ali permaneceram por três horas. Faziam perguntas de sua participação. Disse que não assumiria nada. Pegaram o seu celular e pediu para desbloquear a tela. Perguntou se era necessário e disseram que sim. Não sabe qual policial e desferiu outro soco e obrigou a desbloquear a tela do aparelho. Foi agredido novamente. Sua roupa estava suja de tinta, pois é pintor. Chegou um carro de longe e depois disseram que tinha perdido. Depois o levaram próximo do Régis e o levaram para a delegacia. A foto da arma era de grupo de WhatsApp e disse que não era sua e não andava com arma. Disseram que a vítima o tinha conhecido. Régis estava com camiseta rosa, bermuda e de chinelo. Os policiais disseram que Régis tinha assumido. Já estudou com Régis e por isso parou para dar carona para ele. Estava fazendo serviço de pintura. Régis não estava só de cueca quando deu carona para ele, até porque era horário de pico e todos voltavam do serviço.

Pois bem.

Não há dúvida quanto à tentativa de roubo, já que as vítimas chegavam em sua casa e quando estacionavam os veículos na garagem, foram abordados por dois indivíduos, sendo que um terceiro estava do lado de fora para dar fuga aos mesmos.

Se dividiram e cada um abordou uma vítima, sendo que o assalto foi anunciado e com a abertura do portão eletrônico, se assustaram.

Giovana gritou para a vizinhança escutar e Antonio entrou em luta corporal com um deles, sendo atingido com uma coronhada na cabeça e um tiro na mão.

Note-se que retornavam de seus estabelecimentos comerciais com o malote de dinheiro do dia, estando em poder das vítimas a quantia de dois mil reais, que somente não foi subtraído por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que se assustaram com a movimentação ocorrida com a abertura do portão, teve luta corporal e se evadiram na motocicleta que aguardava do lado de fora.

Sobre o réu Lucas:

Embora diga que não participou do roubo e que apenas deu uma carona para Régis quando este o chamou na via pública, temos que os fatos e prova oral mostram situação diferente.

Lucas alegou que trabalhou naquele dia e que no caminho de volta do trabalho encontrou Régis, que lhe pediu carona. Ocorre que Lucas não comprovou onde trabalhou, sendo que há apenas a palavra dele. Não comprovou o que fazia ali naquele momento em que Régis, segundo ele, passava.

Lucas ainda afirmou que Régis vestia chinelo, blusa rosa e bermuda quando, na verdade, segundo o próprio Régis, este vestia camisa de manga longa azul térmica, chuteira e calção cinza da Nike. A contradição entre eles é evidente, retirando qualquer credibilidade das versões apresentadas.

Segundo a vítima Giovana, o homem que aguardava na moto na hora do roubo era alto e moreno e que sua moto era escura e grande. De fato, ele é alto e moreno e sua moto é uma HONDA/XRE 190, preta, grande.

Embora a defesa de Lucas alegue que a descrição da moto feita por Antônio não condiz com a moto de Lucas, temos que levar em consideração a situação de Antônio naquele momento, ferido na cabeça e baleado na mão. Já a vítima Geovana, que não sofreu lesão, afirmou que a moto era grande, escura e fazia barulho forte. Essa descrição confere com o tipo de moto que o réu Lucas estava pilotando.

Observa-se que a vítima Antônio afirmou que meses antes sofreu tentativa de roubo em que o assaltante pilotava moto semelhante à aqui apreendida (XRE 190 de cor preta).

Por fim e não menos importante, os policiais que participaram das diligências enfatizaram que Régis confessou a prática do delito, inclusive encontraram as roupas que foram usadas e reconhecidas pelas vítimas.

Se evadiram de motocicleta e foram abordados numa motocicleta, sem justificativa plausível do motivo de estarem juntos, acrescentando que mentiram sobre as roupas que vestiam.

Assim, a participação de Lucas no roubo está comprovada.

Com relação ao Régis:

Régis deu uma versão dos fatos que não comprovou. Afirmou que vinha de uma partida de futebol e encontrou Lucas, pedindo-lhe carona e logo depois foram abordados. Ora, se estava de fato em uma partida de futebol, havia várias pessoas que poderiam confirmar tal fato e não as apresentou como testemunhas.

A vítima Antônio o reconheceu. Salientando que a vítima esteve frente a frente com o acusado e lutou com ele, tendo condições de ver seu rosto e o aspecto de seu corpo, bem como suas vestes, inclusive ressaltou que ele estava com roupa azul, a mesma cor de roupa que o próprio réu disse que estava (blusa longa azul) quando falou em juízo e que consta do laudo pericial de fls. 430.

Nota-se que quanto à roupa, o réu Lucas afirmou que Régis estava de chinelo, blusa rosa e bermuda, descrição totalmente diferente da que fez Régis quanto às suas roupas.

Em arremate, os policiais afirmaram que Régis estava apenas de short/cueca quando foi abordado na moto com Lucas, sem camisa e sem sapato. Disseram ainda que roupas foram encontradas em locais próximos ao local do roubo. As características dessas roupas são as mesmas que as vítimas relataram que os criminosos estavam, ou seja, camisas de cor azul, sendo que uma delas havia o logotipo da Prefeitura Municipal.

Além da unicidade, firmeza e coerência da versão apresentada, todo arcabouço fático foi detalhado, retirando qualquer dúvida quanto à credibilidade dos seus depoimentos.

Nesse ponto, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/11/2021).

Quanto ao tiro na mão de Antônio:

Embora a vítima afirme que o tiro que levou na mão partiu de Régis e o laudo de fls. 433/435 diz que: "Os residuogramas revelados para chumbo apresentaram resultados negativos para ambas as mãos". Porém, o mesmo laudo afirma que (...) "resultados negativos não eliminam, por si só, a possibilidade da pessoa em questão ter efetuado o disparo de arma de fogo, servindo apenas como uma informação técnica pois a incidência e quantidade dos resíduos pesquisáveis dependem, entre outros fatores, da justeza da arma, natureza e idade da munição utilizada, modo como a arma é empunhada e quantidade de partículas recolhidas no suporte. Vale ressaltar que o material encaminhado ao laboratório foi consumido no exame" fls. 435.

A lesão na mão de Antônio por arma de fogo foi comprovada pelo laudo de fls. 418, bem como foi comprovada a lesão na cabeça da vítima, fruto da coronhada que recebeu de Régis.

Com isso, temos que houve o disparo com arma de fogo que atingiu a mão de Antônio, por Régis.

O acervo probatório produzido nos autos, ante os depoimentos das vítimas, testemunhas policiais, provas materiais, periciais e das circunstâncias em que ocorreram os fatos são suficientes para o decreto condenatório.

A grave ameaça, indispensável à caracterização do delito previsto no art. 157 do Código Penal, restou demonstrada nos autos.

À toda evidência, incide na hipótese a causa de diminuição de pena genérica prevista no art. 14, II, do CP, pois não se verificou a consumação da infração penal, eis que, nos moldes do disposto na Súmula 582 do STJ, não houve a inversão da posse do bem, já que após a luta corporal com a vítima, os acusados se evadiram do local.

O quantum de diminuição de pena, todavia, deve se dar no seu patamar intermediário,

qual seja de metade, tendo em vista o iter criminis percorrido, já que adentraram no imóvel, renderam as vítimas, houve luta corporal e lesão numa delas.

Também está presente a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, pois ficou comprovado que os acusados agiram previamente acordados, de modo que cada um anuiu na conduta do outro. Um efetuava o roubo e o outro aguardava na moto para fugirem com mais rapidez.

Aliás, para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível.

O emprego de arma de fogo restou comprovado pelos relatos das vítimas e laudo pericial que constatou o ferimento por arma de fogo na mão de Antônio.

Sobre a arma de fogo não apreendida, é desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena, já que a comprovação da circunstância majorante é possível através da prova oral, quando esta se mostrar suficiente para tanto.

Nesse sentido é, aliás, o entendimento que predomina no Superior Tribunal de Justiça, como se vê de acórdão da lavra do eminente Ministro Ribeiro Dantas, cuja ementa é a seguinte:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ... A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. ... Writ não conhecido" (HC 360.960/SP, 5ª Turma, j. 09/06/20, DJe 15/06/20).

No caso dos autos houve também prova pericial conforme o laudo de fls. 417/418, que confirmou a lesão na mão da vítima Antônio, ocasionada por disparo de arma de fogo.

Conclui-se, assim, que a prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o réu era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

DA APLICAÇÃO DA PENA.

Escorado no art. 68 do CP, a pena será individualizada em três fases distintas.

Parte-se das circunstâncias judiciais.

De proêmio, fixo a pena do acusado REGIS FELIPE OLIVEIRA GARISTO.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 68/70). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias do crime também são normais ao tipo legal. Houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural, já que a vítima Antonio foi agredida e lesionada na cabeça com uma coronhada e, ainda, levou um tiro na mão. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, mas em razão da consequência do crime, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, já que foi definitivamente condenado nos autos n. 0002632-68.2017.8.26.0530 (fls. 68/70), pelo crime de tráfico de drogas.

Dessa forma, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º II e § 2º-A I, do art. 157 do Código Penal, levando-se em consideração o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, aumento a pena de 2/3, restando em 09 anos, 08 mês e 20 dias de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal, assim diminuo a pena de 1/2.

Desse modo, torno-a definitiva em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, mas diante das consequências do crime, a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 20 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado e porque o crime foi cometido com violência.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, I e II do CP) ou mesmo suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), considerando que o delito foi cometido com grave ameaça contra pessoa e o acusado é reincidente em crime doloso.

Passo agora para a fixação do acusado LUCAS SILVA DE CARVALHO.

A culpabilidade consubstanciada na reprovação social da sua conduta não está acima da média. Ostenta bons antecedentes (fls. 73/76). A conduta social não restou demonstrada nos autos. Não há certeza se a sua personalidade aponta para a prática de crimes. O motivo do crime é reprovável, mas próprio do tipo. As circunstâncias

do crime também são normais ao tipo legal. . Houve consequências do crime, traduzido como aquele que se revela além do resultado natural, já que a vítima Antonio foi agredida e lesionada na cabeça com uma coronhada e, ainda, levou um tiro na mão. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento da infração.

Em assim sendo, e por considerar as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis ao réu, mas em razão da consequência do crime, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, analisam-se as atenuantes e as agravantes expressamente previstas em lei, cuja incidência não conduz à diminuição da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) e por simetria e proporcionalidade, acima do máximo legal.

No caso em apreço, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, já que foi definitivamente condenado nos autos n. 0000341-62.2016.8.26.0132 e 0001657-06.2017.8.26.0996 (fls. 73/74), pelos crimes de roubo.

Dessa forma, agravo a pena em 1/6 e fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, examinam-se as causas de diminuição e de aumento da pena.

Presentes as causas de aumento de pena previstas no § 2º II e § 2º-A I, do art. 157 do Código Penal, levando-se em consideração o disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, aumento a pena de 2/3, restando em 09 anos, 08 mês e 20 dias de reclusão.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal, assim diminuo a pena de 1/2.

Desse modo, torno-a definitiva em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão.

Já a pena pecuniária é fixada adotando-se o sistema bifásico.

Sabe-se que "Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao acusado, mas diante das consequências do crime, a multa é fixada acima do mínimo legal, ou seja, 20 dias-multa.

No mais, não há provas da capacidade econômica do réu, o que enseja a fixação do dia-multa no valor de um trigésimo do salário-mínimo legal vigente ao tempo dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, diante do teor do art. 33, §2º, 'b', do CP, e da reincidência do acusado. Além disso, o crime foi cometido com violência.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, I e II do CP) ou mesmo suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), considerando que o delito foi cometido com grave ameaça contra pessoa e o acusado é reincidente em crime doloso.

Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia

para CONDENAR:

a) o acusado REGIS FELIPE OLIVEIRA GARISTO, pela prática do delito de roubo previsto no art. 157, §2º, II e §2-A, I c/c art. 29 e art. 14, II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Condeno-o, ainda, à pena pecuniária de 20 dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP) e corrigidos a partir da execução.

b) o acusado LUCAS SILVA DE CARVALHO, pela prática do delito de roubo previsto no art. 157, §2º, II e §2-A, I c/c art. 29 e art. 14, II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Condeno-o, ainda, à pena pecuniária de 20 dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal (art. 49, § 1º do CP) e corrigidos a partir da execução.

Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

A prisão preventiva (art. 387, parágrafo único do CPP) foi decretada e mantida durante o processo (fls. 84/86 e 385/386) e persistem os motivos cautelares (ordem pública) que fundamentaram a prisão, motivo pelo qual não há se falar em revogação da prisão processual.

Assim, considerando que os sentenciados estão presos por este processo (prisão preventiva), expeça-se recomendação ao estabelecimento em que se encontram recolhidos, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação (art. 431, §1º das NSCGJ).

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário e bens apreendidos (fls. 57/59), inclusive a moto que foi usada para dar fuga aos acusados e com exceção das roupas que devem ser destruídas, já que sem valor econômico para a União.

Cientifiquem-se as vítimas (art. 201, §1º, do CPP e art. 399, NSCGJ).

Procedam-se às comunicações de praxe, e, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Publique-se. Intime-se, na forma do art. 392 do CPP.

Catanduva, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA